

Nr. 199 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister des Innern. 22. November 1939

R 43 II/529b, Bl. 73–75 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Neuregelung der Arbeitslosenhilfe.

Vorgang: Ihr Schreiben vom 28. September 1939¹ – IV W I 15/39–7204 –.

Ihr Schreiben vom 28. September 1939 gibt mir Veranlassung, auf folgendes hinzuweisen:

Der grundsätzliche Standpunkt des Reichsministeriums des Innern über die unterstützende Arbeitslosenhilfe ist mir seit langem bekannt. Ich habe es von jeher außerordentlich bedauert, daß diese Frage immer nur unter verwaltungsorganisatorischen und damit unter ressortmäßigen Gesichtspunkten beurteilt worden ist.

Ich bitte wiederholt, die vom Reichsarbeitsministerium angestrebte Lösung aus den sachlichen Notwendigkeiten des Arbeitseinsatzes zu verstehen, denn darum geht es bei der Arbeitslosenhilfe. Nur wenn man die unterstützende Arbeitslosenhilfe als wesentlichen Bestandteil der staatlichen Maßnahmen zur planmäßigen Regelung des Arbeitseinsatzes erkennt, kann man sie richtig werten. Sie ist vom Arbeitseinsatz überhaupt nicht zu trennen, will man einer organisch zusammengewachsenen und zusammengehörenden Einheit nicht Gewalt antun. Es verdient in diesem Zusammenhang hervorgehoben zu werden, daß in der langen Geschichte der Arbeitslosenhilfe alle Sachkenner, auch die der Gemeinden, diese Einheit von Arbeitseinsatz und Arbeitslosenhilfe immer bejaht und gefordert haben. Eine Verselbständigung der Arbeitslosenhilfe im Rahmen der öffentlichen Fürsorge würde zwangsläufig die Gefahr mit sich bringen, daß sie zum Selbstzweck würde, weil die unbedingt notwendigen organisatorischen und sachlichen Verbindungen zum Arbeitseinsatz fehlen. Das wäre aber der Tod einer gesunden Arbeitslosenhilfe, die ihre Hauptaufgabe nicht in der Unterstützung der Arbeitslosen zu erblicken hat, sondern in der Hilfeleistung, die sie dem Arbeitseinsatz gewährt. Was sachlich zusammengehört, muß daher auch organisatorisch in einer Hand liegen. Für eine solche organisatorische Zusammenfassung sprechen auch finanzielle Überlegungen. Ich bin auf Grund langjähriger Erfahrungen davon überzeugt, daß die Arbeitslosenhilfe im Rahmen der Arbeitseinsatzverwaltung mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Leistung erbringt, zumal jedes finanzielle Eigeninteresse des Trägers, abgesehen von dem allgemeinen Gedanken einer möglichst sparsamen Verwendung von Reichsgeldern, fehlt. Der Rechnungshof des Deutschen Reiches hat wiederholt die sorgfältige und sparsame Verwaltung der öffentlichen Mittel, die von der Arbeitseinsatzverwaltung für die Arbeitslosenhilfe verwandt worden sind, anerkannt.

Zu der in diesem Zusammenhang interessierenden Frage der „Einheit der Verwaltung“ möchte ich auf folgendes hinweisen:

Im nationalsozialistischen Staat wird die Einheit der Verwaltung durch die nationalsozialistische Weltanschauung und den politischen Willen des Führers gewahrt, dem die einzelnen Reichsminister für die Führung ihrer Verwaltung nach seinem Willen verantwortlich sind. Verwaltungsorganisatorisch dagegen halte ich die Verwirklichung einer „Einheit der Verwaltung“ in einem modernen Staat für unmöglich, wenn man nicht Gefahr laufen will, daß wichtige Staatsaufgaben verkümmern. Wie

¹ Dok. Nr. 164; hier auch alle näheren Bezugsverweise.

eine moderne Volkswirtschaft nur auf dem Wege über die Arbeitsteilung die Fülle der quantitativen und qualitativen Lebensbedürfnisse befriedigen kann, so kann auch der Staat auf eine solche Arbeitsteilung nicht verzichten. Die Entwicklung nach der Machtübernahme in Deutschland zeigt, wie sehr der Ausbau der Verwaltung von diesem Gedanken zwangsläufig beherrscht ist. Ich nenne unter mehreren nur die Reichspropagandaverwaltung² und die Polizeiverwaltung³. Man mag diese Entwicklung bedauern, aufzuhalten ist sie aber nach meiner Auffassung nicht. Es hieße das Rad der geschichtlichen Entwicklung zurückdrehen, wollte man hier zu alten Formen der Verwaltungsorganisation zurückkehren. Jedenfalls lehne ich für das Aufgabengebiet des Reichsarbeitsministeriums eine solche Auffassung aus innerer Überzeugung ab, weil ich die Unmöglichkeit eines solchen Vorgehens einsehe. Was dabei speziell die Arbeitseinsatzverwaltung betrifft, so verkennt man, daß es sich hierbei ähnlich wie bei der Reichsbahn, Reichspost und Reichsbank um eine ausgesprochene „Verkehrsverwaltung“ handelt, und zwar um eine Verwaltung, die den Einsatz der menschlichen Arbeitskraft nach den jeweiligen staatspolitischen Notwendigkeiten zu besorgen hat. Eine solche Verwaltung erfordert einen einfachen, elastischen Apparat, der unter einer zentralen Befehlsgewalt steht, weil es sich bei diesen Fragen um Dinge handelt, die nicht unter dem Gesichtspunkt eines kleinen Bezirks, sondern des ganzen Reichsgebiets und darüber hinaus gesehen werden müssen. Ein solches Aufgabengebiet ist wichtig und groß genug, um eine absolut selbständige Eigenverwaltung verantworten zu können. Die bitteren Erfahrungen des Weltkrieges und die guten Erfahrungen nach der Machtübernahme haben diese Notwendigkeit zur Genüge bestätigt. Im übrigen bin ich bestrebt, dem Gedanken der Vereinfachung der Verwaltung im Rahmen meines Geschäftsbereichs dadurch Rechnung zu tragen, daß ich soweit wie möglich zusammengehörende Aufgabengebiete auch organisatorisch zusammenfasse. Diese Entwicklung ist bei der Arbeitseinsatzverwaltung und der Treuhänderverwaltung eingeleitet⁴ und wird dort konsequent weitergeführt. Damit glaube ich einen besseren Beitrag zur Vereinfachung der Verwaltung zu liefern, als wenn ich wider besseres Wissen der verwaltungsorganisatorisch unmöglichen „Einheit der Verwaltung“ zustimmen würde. Soll aber die angeblich so notwendige „Einheit der Verwaltung“ lediglich eine Überordnung der allgemeinen und inneren Verwaltung über die Reichssonderverwaltungen ermöglichen, so muß ich eine solche durch nichts begründete Rangordnung innerhalb der verschiedenen Verwaltungszweige von vornherein ablehnen.

Zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe nach der Verordnung vom 5. 9. 1939⁵ darf ich abschließend noch folgendes bemerken:

Der sachliche Inhalt der Verordnung vom 5. 9. 39 ist in der Sitzung des Reichsverteidigungsrats am 1. 9. 1939 vorgetragen worden. Unter diesen Umständen habe ich keine Veranlassung gesehen, das Reichsministerium des Innern bei Erlass der Verordnung vom 5. 9. 39 zu beteiligen⁶. Im übrigen tragen die von mir vorgenommenen Änderungen der Arbeitslosenhilfe bei objektiver Würdigung der einzelnen Teilfragen in jeder Weise staatspolitischen Notwendigkeiten des Arbeitseinsatzes bzw. der Vereinfachung der Verwaltung Rechnung. Zur Begründung möchte ich folgendes anführen:

– 1.

Die Neuabgrenzung des Kreises der unterstützungsberechtigten Personen entspricht in jeder Weise den Erfordernissen des Arbeitseinsatzes, wenn sie unter Verzicht auf die bisherige versicherungs-

² Die bisherigen Landesstellen des RMVP waren durch FfE vom 9. 9. 1937 (RGBl. I S. 1009) unter Zuerkennung der Behördeneigenschaft in „Reichspropagandaämter“ umbenannt worden; s. ARH IV, Anhang FV 285*, 377*.

³ Zu deren Verselbständigung infolge Einsetzung Himmlers zum RFSSChDP durch FfE vom 15. 6. 1936 (RGBl. I S. 487) s. ARH III, Nrr. 98, 101, 105.

⁴ Durch nichtveröffentl. Erlass vom 28. 6. 1939 hatte der RAM die Leiter der 340 Arbeitsämter zu „Beauftragten“ der RTA bestellt, um deren fehlenden organisator. Aufbau (vgl. ARH V, Nr. 15 Anm. 7) zu kompensieren. Fortan hatten die Arbeitsämter auch die Durchführung von Betriebs- und Tarifordnungen zu überwachen und allgemein die RTA in ihrer lohnordnenden Tätigkeit zu unterstützen, insbes. bei der Durchsetzung von Lohnobergrenzen nach der *LohngestaltungsVO* (ARH V, Nr. 206 Anm. 3) und bei Ausnahmegenehmigungen hiervon. SYRUP/NEULOHs. 470; HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 259 f.

⁵ Dok. Nr. 164 Anm. 6.

⁶ Dies umso weniger, als ihre Billigung durch Göring nicht zweifelhaft war; vgl. Dok. Nr. 29.

mäßige Abgrenzung vorsieht, daß „Arbeitslosenunterstützung erhält, wer dem Arbeitseinsatz zur Verfügung steht, aber unfreiwillig arbeitslos ist.“ Damit ist zugleich eine eindeutige und klare Abgrenzung gegenüber dem Personenkreis der öffentlichen Fürsorge erreicht. Wer arbeitseinsatzfähig ist, wird im Falle der Arbeitslosigkeit vom Arbeitsamt betreut, wer nicht mehr arbeitseinsatzfähig ist, vom Wohlfahrtsamt. Die Praxis wird diese Klarstellung nur begrüßen.

– 2.

Der Fortfall der Wartezeit vor Beginn der Arbeitslosenunterstützung entspricht einem sozialpolitischen Bedürfnis. Er trägt zudem zur Entlastung der öffentlichen Fürsorge insofern bei, als nunmehr für sie die Notwendigkeit des Eingreifens während der Wartezeit entfällt.

– 3.

Das gleiche gilt für die Erweiterung des Personenkreises der sogenannten zuschlagsberechtigten Angehörigen, für die der Arbeitslose zu seiner Hauptunterstützung Familienzuschläge bezieht. Es entsprach einer seit langem erhobenen Forderung der Praxis, daß solche Zuschläge auch für Angehörige gewährt werden möchten, die der Arbeitslose lediglich auf Grund einer *sittlichen* Pflicht unterhalten hatte, z. B. Geschwister.

– 4.

Die Zusammenfassung der bisher 11 Lohnklassen zu 5 Lohnklassen, nach denen sich die Unterstützung berechnet, hat nicht nur eine verwaltungsmäßige Vereinfachung mit sich gebracht, sondern hat auch durch die Art der Zusammenfassung durchweg zu einer an sich notwendigen Verbesserung in der Höhe der Unterstützung geführt.

– 5.

Der Übergang zu einer Prüfung der Bedürftigkeit vom Beginn der Unterstützung an und der damit verbundene Verzicht auf den Versicherungscharakter der Arbeitslosenhilfe trägt arbeitseinsatzmäßigen Erfordernissen Rechnung. Da die Arbeitslosenhilfe kein Selbstzweck ist, sondern in der Rangordnung der zum Arbeitseinsatz gehörenden Teilaufgabengebiete an letzter Stelle steht, muß sie in ihren Leistungen die gebotene Zurückhaltung üben, um keine Nachteile für den Arbeitseinsatz zu verursachen. Erinnert sei nur an die Gefährdung des Arbeitswillens bei zu hohen Leistungen.

– 6.

Die Einführung einer zusätzlichen Leistung der Arbeitslosenhilfe in Form der Sonderbeihilfe⁷ trägt ebenfalls seit langem erhobenen Forderungen der Praxis Rechnung. Sie hat eine nicht unwesentliche Entlastung der öffentlichen Fürsorge zu Folge, weil in gleichem Umfange, in dem die Sonderbeihilfe gewährt wird, die Notwendigkeit der von der öffentlichen Fürsorge immer wieder beklagten Zusatzleistungen entfällt. Für den Arbeitslosen ist damit die Annehmlichkeit verbunden, daß er seine Unterstützung nicht mehr bei zwei verschiedenen Dienststellen abholen muß.

– 7.

Die Vereinfachung des Rechtsmittelverfahrens bei Streit um die Arbeitslosenunterstützung⁸ ergab sich zwangsläufig aus dem Verzicht auf den Versicherungscharakter der Arbeitslosenhilfe. Damit ist zugleich unnötige Verwaltungsarbeit gespart.

Abschrift dieses Schreibens habe ich dem Vorsitzenden des Ministerrats für die Reichsverteidigung, dem Stellvertreter des Führers, dem Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft, dem Reichsminister der Finanzen und dem Preußischen Finanzminister zugehen lassen⁹.

Franz Seldte

⁷ Nach § 7 der VO zu gewähren in Fällen „besonderen Notstandes“.

⁸ Zulässig war nach § 8 nur Einspruch ohne aufschiebende Wirkung, über welchen der Präs. des Landesarbeitsamts abschließend entschied.

⁹ Lammers nahm den Schriftwechsel RIM–RAM in Form eines referierenden Vm. des AR Büsch vom 2. 12. 1939 am 5. 12. zur Kenntnis, ohne Weiteres zu veranlassen; R 43 II/529b, Bl. 76. Frick setzte indes seinen Kampf um die „Einheit der Verwaltung“ in der Mittel- und Unterstufe fort, auch Göring unterstützte ihn darin: Folgeband, Dok. vom 16. 2. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 199 Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister des Innern. 22. November 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d199>